



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

תיק מס': 248/12

בקשה 158/12

המבקשים: 1. מנחם בריברום  
(הנתבעים 1-2) 2. סמדר בריברום  
ע"י ב"כ עו"ד אשר שרביט  
רחוב הלל 23, ירושלים

נ ג ד

המשיבות: 1. נציגות הבית המשותף ברחוב הרצוג 55  
(התובעת) ע"י ב"כ עו"ד אסף אבישר  
רחוב הפלמ"ח 30, ירושלים

2. הדס פרס (הנתבעת 3)  
רחוב הרצוג 55, ירושלים

**ה ח ל ט ה**

בפני בקשה למחיקת התביעה מחוסר סמכות עניינית, מחמת היעדר עילה ומחמת התיישנות.

**תמצית העובדות הצריכות לעניין**

1. עניינה של הבקשה בבית המשותף המצוי ברחוב הרצוג 55 ירושלים והידוע כגוש 30121 חלקה 10.
2. נציגות הבית המשותף, המשיבה 1, הגישה תביעה כנגד המבקשים והמשיבה 2 לצו עשה, צו הריסה, סילוק יד, השבת המקרקעין לקדמותם וכן תביעה כספית על סך 8,253 ₪ עבור חובות נטענים לתשלום דמי אחזקת וניהול הרכוש המשותף.
3. בתביעה העיקרית נטען, בין היתר, כי המבקשים ביצעו עבירות בנייה תוך פגיעה ברכוש המשותף והשתלטו על חלק מהגינה המשותפת. כן נטען, כי במהלך ביצוע עבודות הבנייה פגעו המבקשים בצנרת של בעלי הדירות בבית המשותף, פעולה שהובילה, על פי הטענה, לחיוב יתר בחשבונות המים, ואף מנעה מבעלי הדירות את הגישה לצנרת לשם ביצוע התיקונים הנדרשים. בתביעה נטען עוד כי המבקשים סגרו את פתח המילוט של המקלט המשותף.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

4. לגבי המשיבה 2 נטען בכתב התביעה, כי היא השתלטה על חלק מהגינה המשותפת שלא כדין ואף הציבה שער המונע את הכניסה מיתר בעלי הדירות בבניין. כמו כן נטען כי המשיבה 2 חבה אף היא בדמי אחזקה וניהול של הרכוש המשותף.
5. בכתב ההגנה טענו המבקשים, בין היתר, כי המפקחת על רישום המקרקעין נעדרת סמכות לדון בתביעה וכן כי התביעה התיישנה. במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 27.11.12, הבהיר ב"כ המבקשים כי הוא עומד על הטענה כי יש לסלק את התביעה על הסף לנוכח הטענות המקדמיות אותן העלה. בסיום דיון זה הוריתי, כי ככל שב"כ המבקשים עומד על טענותיו המקדמיות, יוכל להגיש בקשה בכתב בעניין זה. הבקשה דנן הוגשה ביום 17.12.12, תגובה לה התקבלה ביום 13.1.13, ותשובה לתגובה ניתנה ביום 20.1.13.
6. למען השלמת התמונה יצוין עוד כי בהחלטתי מיום 27.11.12 קבעתי כי לצורך הכרעה בטענת ההתיישנות יש מקום לבחינה עובדתית, לבדיקת הראיות ולשמיעת העדים, ועל כן הכרעה בנושא זה תינתן בהמשך ההליכים או בסיומם. אף על פי כן, בבקשה שבפני חזרו המבקשים על טענתם למחיקה מחמת התיישנות.
- תמצית טענות המבקשים**
7. המבקשים טוענים כי הסמכות להורות על מתן צו הריסה, נתונה לבית המשפט המחוזי. ב"כ המבקשים מפנה לתמיכה בטענתו לפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 7166/02, אלגריה נ' אברמוב, פ"ד נו (1) 337.
8. לטענת המבקשים, התביעה הוגשה בשם נציגות הבית המשותף על ידי הגב' קליין, המנצלת, לטענתם, את מעמדה לרעה. נטען כי הגב' קליין לא קיבלה את הסכמת הדיירים להגשת התביעה דנן והיא אף מונעת את כינוסה של האסיפה הכללית. עוד נטען כי חלק ניכר מהתביעה סותר את החלטות האסיפה הכללית. עוד נטען כי מעולם לא כונסה אסיפה כללית על מנת לברר את השלכות הרוחב של הגשת התביעה. לטענת המבקשים, טעמים אלו מצביעים על היעדרה של עילת תביעה או על הגשת כתב התביעה בחוסר סמכות.
9. המבקשים טוענים עוד כי עילת התביעה הנוגעת לביצוע עבודות ברכוש המשותף התיישנה זה מכבר. לטענתם, המבקשים רכשו את דירתם ממי שביצע בעצמו את עבודות הבניה. נטען כי עבודות הבניה בוצעו בשנת 2003, בעוד הם רכשו את דירתם בשנת 2011 ועל כן חלפה לה זה מכבר תקופת ההתיישנות העומדת, לשיטתם, על 7 שנים.
10. בסיפא לבקשתם טענו המבקשים כי יש לצרף את הגב' קליין כנתבעת להליך שכן היא עצמה, כך נטען, סגרה בשתי הדירות שבבעלותה את המרפסת. המבקשים סבורים כי על מנת לדון בכל



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

השאלות והמחלוקות המתעוררות בתביעה, יש להורות על צירופה של הגב' קליין כנתבעת בהליך זה.

11. בגוף הבקשה ובסיפא לה, מבוקש להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי.

**תמצית טענות המשיבה 1**

12. המשיבה 1 (להלן גם: "הנציגות"), טוענת כי הסמכות לדון בשימוש ייחודי שעושים המבקשים ברכוש המשותף וסילוק ידם משם נתון לבטח למפקחת על רישום המקרקעין. ביחס להריסה המבוקשת, נטען כי הסמכות מצויה בידי המפקחת שכן מדובר בבקשה להריסת מחוברים אשר ניתן לפרקם בנקל.

13. נטען כי הסעד המבוקש של סילוק יד (שהנו ללא ספק בסמכות המפקחת) כולל בתוכו סעד של השבת המצב לקדמותו, הטומן בחובו, מטבעו, גם הריסה. לדידם של המשיבים, לא יתכן שסעד לסילוק יד לא יכלול גם סעדים אשר מהווים "חלק אינהרנטי בעיקר בקשר של בתים משותפים שם ההשתלטות על שטחים משותפים נעשית באמצעות בנייה ואו הקמת מחוברים".

14. לטענת הנציגות, כיוון שמדובר במקרקעין רשומים, עילת התביעה לא התיישנה.

15. לשיטתה של המשיבה 1, העבודות שביצעו המבקשים ברכוש המשותף- קרי, בניית משטח מקורות עץ (דק), שערים, מעטה בטון ומדרגות- ודאי לא התיישנו. נטען כי עבודות אלו בוצעו עת רכשו המבקשים את דירתם, לפני שנים מעטות בלבד.

16. עוד נטען, כי התביעה הוגשה על ידי הנציגות, בהתאם לסמכותה המעוגנת בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. כן נטען כי גם לגופה, התביעה הוגשה בהסכמתם של בעלי הדירות בבניין (בתגובה צוין כי מצורף לה כתב הסכמה כנספח א', אולם בעותק שהוגש ללשכת המפקחת לא צורף כל נספח).

17. המשיבה טוענת כי ניסיונם של המבקשים לערב את נציגת המשיבה נובעת אך ממניעים נקמניים. לגופו של עניין נטען כי התביעה אינה נוגעת לה וכי פתוחה בפני המבקשים להגיש תביעה מתאימה. נטען, כי צירופה של הגב' קליין כנתבעת לא יכולה להיעשות על דרך הגשת בקשה אלא על דרך של הגשת תביעה נפרדת.

18. המשיבה 2, לא הגישה כתבי טענות כלשהם בעניינה של בקשה זו.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

**דיון והכרעה**

19. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין התשכט-1969 (להלן: "החוק"):

**סמכות להכריע בסכסוכים**

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב - 1982 ככריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

20. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל (ראה: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כח 1, 730).

21. בחינת הסמכות העניינית נעשית על פי העילות והסעדים המבוקשים בכתב התביעה. בכתב התביעה נטען כי המבקשים השתלטו על רכוש משותף, וחבים לנציגות כספים בגין דמי האחזקה וניהול הרכוש המשותף. הסעדים המבוקשים נוגעים להשבת המצב לקדמותו- היינו, להעמיד את הרכוש המשותף במצב בו היה טרם הפלישה הנטענת, סעדים הכוללים גם דרישה להסרת בנייה כגון קורות עץ (דק) ומדרגות. כן מבוקשים סעדים כספיים, שאינם מעניינה של בקשה זו.

22. סעיף 2 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה"

23. הנציגות טוענת, בין היתר, כי המבקשים סגרו מרפסת, הגדילו חלונות, פתחו חלונות חדשים והכל תוך פגיעה בקיר המשותף של הבית. למעשה- עילת תביעה זו, כפי שנוסחה, עוסקת בהפרת הוראה 2(א) לתקנון המצוי. גם הטענות הנוגעות לפגיעה בצנרת, עניין בביצוע שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף. בנושאים אלו, הרי שמדובר בהפרת הוראות התקנון בהתאם לסעיף 72(א), המצויה בסמכותו הבלעדית של המפקח על המקרקעין.



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

24. טענות נוספות של הנציגות נוגעות להשתלטות על הרכוש המשותף ובנייה ברכוש המשותף - יציקת שכבת בטון, הנחת קורות עץ (דק) ובניית מדרגות בשטח הגינה המשותפת. מדובר, למעשה, בטענות הנוגעות להסגת גבול לרכוש המשותף, שאף הן נמצאות בסמכותו העניינית של המפקח על המקרקעין, כאמור בסעיף 72 (ב) לחוק.

25. המבקשים התמקדו בבקשתם בטענה כי הסמכות העניינית לדון בבקשה למתן צו הריסה נתונה לבית המשפט המחוזי.

26. סעיף 74 לחוק קובע כי: "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט שלום הדן בתביעה אזרחית". סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"), קובע כי לבית משפט אזרחי קיימת סמכות כללית למתן כל סעד - "כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

27. המבקשים תומכים יתדותיהם בהחלטת בית המשפט העליון, רע"א 7166/02, אלגריה נ' אברמוב, פ"ד נו (1) 337 (ניתן ביום 10.10.02), שם נאמר מפי כבוד השופטת דורנר כי:

"אכן, בית-משפט השלום הוא המוסמך לדון בתביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין. ראו סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט. ואולם, המדובר רק בתביעות לשימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס. ראו ע"א 294/65 ככר הרצל נ' גולדברג, פ"ד יט (107) 4, בע' 112. ההלכה היא, כי תביעה להריסת חלק במקרקעין הינה בסמכות בית-המשפט המחוזי, וזאת משום שאין המדובר בשימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס. ראו ע"א 524/63 גולדמן נ' אלגרבלי, פ"ד יח (74) 3, בע' 79. במילים אחרות, כאשר עצם מציאות המבנה הלא-חוקי של המשיבים - ולא השימוש שעושים המשיבים במבנה - היא הפוגעת בשימושה של המבקשת בנכסה, הסמכות היא בידי בית-המשפט המחוזי. ראו רע"א 4669/96 חברת מלונות דן בע"מ נ' שותפות מלון ספורט אילת (לא פורסם; ניתן בתאריך 25.7.96)"

28. אולם, ההבחנה הנוגעת לעניינינו הובהרה בפסק דינו של בית המשפט העליון (כב' השופט י. דנציגר) ברע"א 10889/07, גורג'ורה איליא קנאזע ואח' נ' הנזירות הפרנסיסקניות של הלב הטהור של מריה ואח', פורסם ב"תקדין", ניתן ביום 4.5.08.

"לגופו של עניין, לא מצאתי הצדקה לקבל את הטענה בדבר חריגת הערכאות הקודמות מסמכותן, אשר התבטאה בסטייה, לכאורה, מן ההלכות בדבר חלוקת הסמכויות בין בית המשפט השלום לבין בית המשפט המחוזי. הסוגיה בענייננו, נדונה והוכרעה במספר מקרים דומים, ואין המקרה שבפנינו סוטה מן המצב המשפטי הקיים. אכן, ההלכה היא, כי תביעה להריסת חלק במקרקעין הינה בסמכות בית המשפט המחוזי, וזאת משום שאין המדובר בשימוש במקרקעין תוך



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום המקרקעין  
ירושלים

שמירה על גוף הנכס... כאשר עצם מציאות המבנה הלא חוקי של המשיבים - ולא השימוש שעושים המשיבים במבנה - היא הפוגעת בשימושה של המבקשת בנכסה, הסמכות היא בידי בית-המשפט המחוזי (רע"א 3189/06 ולפינגר נ' ראובני (טרם פורסם, 20.8.2006) פסקה ו' להחלטה (להלן: עניין ולפינגר); רע"א 7166/02 פונטה אלגריה נ' שמאי אברמוב פ"ד נז(1) 337, 339 (2002)).

אולם, בהתאם להלכת "הטפל והעיקר" ניתן לומר כי בית משפט השלום היה מוסמך לדון גם בסעד של צו ההריסה, הטפל לסעד הנוסף שהתבקש בכתב התביעה, ושעניינו בפינוי וסילוק ידם של המבקשים (ע"א 4796/95 אלעזברה נ' אלעזברה, פ"ד נא(2) 669, 674 (1997) (להלן: עניין אלעזברה); עניין ולפינגר, פסקה ו' להחלטה). כך עולה מעיון בכתבי הטענות של הצדדים ובפסקי הדין שניתנו. ניתן למצוא תימוכין לכך גם בטענות המבקשים אשר סבורים כי מטרתה העיקרית של המשיבה 1 בהגשת התביעה היא סילוקם מהנכס. משכך הדבר, שוב אין לומר כי בית משפט השלום לא היה מוסמך לדון אף בסעד של צו ההריסה.

29. לפיכך, וודאי שבמקרה הנדון, בו עוסקת התביעה בסעד עיקרי בדמות של פינוי וסילוק יד והסעד לצו ההריסה נילווה לכך, אין המדובר בסמכות ייחודית של בית המשפט המחוזי, ובית משפט השלום מוסמך להורות על ביצוע הריסה.

30. זאת ועוד. ההלכה הפסוקה עיגנה זה מכבר את סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין לדון בסכסוך שבפניו בהתאם לסמכויות שניתנו בדין לבית משפט השלום, וזאת לרבות הסמכות למתן צו הריסה:

טענתו של בא-כוח המערערים, שהמפקח לא היה מוסמך לתת צו הריסה, מתבססת על הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, שבו נאמר:

"למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית".

מהוראה זו לומד בא-כוח המערערים, שבענייני מקרקעין סמכותו של המפקח מוגבלת "[ל]תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם", כאמור בסעיף 28(א) (3) של חוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ועל-כן, אין למפקח סמכות לדון בעניין הנוגע לבעלות במקרקעין, ובמקרה דנא, כך טוען בא-כוח המערערים, התעוררה שאלת בעלות לגבי המבנה, שהוקם על-ידי המערערים. אני סבור, שבא-כוח המערערים נתפס לכלל טעות בפירוש שנתן לסעיף 74 הנ"ל. סמכויות המפקח, מבחינה עניינית, נקבעו בסעיף 72 של חוק המקרקעין. לפי סעיף-קטן (ב) באותו סעיף,

"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח".

מהוראה זו ברור, שהמפקח רשאי להכריע בסכסוך בעניין הסגת גבול ברכוש המשותף. על-פי הוראת סעיף-קטן (א) של סעיף 72, מוסמך המפקח לדון בכל "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

או חובותיהם לפי התקנון... "הוראה זו הסמיכה את המפקח לדון ולהכריע לגבי אותו חלק מהמבנה, שהוקם בחלק הצמוד לדירת המערערים. סעיף 74 אינו מגביל את סמכותו העניינית של המפקח, אלא הוא נותן למפקח "הדן בסכסוך" את כל הסמכויות, שיש לשופט בית-משפט השלום, כאשר זה דן בתביעה אזרחית. על סמכויות של שופט בית-משפט השלום, כאשר הוא דן בתביעה אזרחית, נאמר בסעיף 34 של חוק בתי המשפט:

"כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא - תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה נכון בנסיבות שלפניו".

צו ההריסה, שניתן על-ידי המפקח, הוא צו עשה, ומכיוון שהוא היה מוסמך לדון בסכסוך, שהוא לפניו, הרי, על-פי הוראת סעיף 34 של חוק בתי המשפט, הוא היה מוסמך לתת את צו ההריסה. על-כן אין למצוא כל חריגה מסמכות המפקח, בכך שנתן צו הריסה" (ההדגשות שלי - י.ע.ש)

(ע"א 768/80, יוסף לחם ואח' נ' אליהו פומרנץ ואח', פ"ד לה(3), 527 עמ' 531-532).

31. ודוק: על סמכויות המפקח לדון בתביעות שבפניו כבית משפט השלום, לרבות הסמכות למתן צו הריסה חזרו בתי המשפט, לא פעם (ראה למשל: בש"א (חיפה) 9726/08, דלית תורג'מן נ' חיים גרין ואח', תק-מח 2008(3), 3248 עמ' 3249).
  32. לפיכך, הרי שהמבקשים נתפסו לכלל טעות כאשר טענו כי אין בסמכות המפקחת על רישום המקרקעין לדון בחלק מעילות התביעה, כמפורט בבקשתם, או ליתן צו הריסה.
  33. אשר על כן, אין לי אלא לדחות טענת המבקשים לחוסר סמכותי לדון בתביעה דנן.
  34. אפנה לדיון בטענה בנוגע להיעדר עילת תביעה וחוסר סמכות בהגשתה.
  35. סעיף 69 לחוק קובע את גדר סמכויותיה של הנציגות:
- הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות.
36. סעיף 73 לחוק קובע:

**הזכות לתבוע בסכסוך**

ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף.



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום המקרקעין  
ירושלים

37. כב' הנשיא (כתוארו אז) שמגר עמד על תפקידי הנציגות וסמכויותיה במסגרת פסק הדין ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף קדמת לז' בע"מ, לו (2) עמ' 21, 24:

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות, אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים, הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף"

38. היטיב לתאר את סמכויות הנציגות המלומד אריה אייזנשטיין, באומרו:

" הנציגות רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה, כאמור בסעיף 58 לחוק. כמו כן הנציגות מוסמכת לתבוע כל בעל דירה שמבצע מעשה או מחלל בניגוד לתקנון המצוי או התקנון המוסכם..."

כאשר התביעה היא נגד מסיג גבול בדירה, אין לנציגות סמכות לתבוע את מסיג הגבול לסילוק יד. לעומת זאת, כאשר הסגת הגבול היא לגבי הרכוש המשותף, מוסמכת הנציגות להגיש תביעה, שכן זוהי פעולה המשמשת את הבית המשותף כולו, בכך פועלת הנציגות לשמירה על הרכוש המשותף, שזהו אחד מתפקידיה. הגם שהנציגות מוסמכת לתבוע את מסיג הגבול ברכוש המשותף, אין לשלול מכל בעל דירה לתבוע סילוק יד מבעל דירה אחר ומאדם זה שהסיג גבול ברכוש המשותף בפני המפקח או בפני בית משפט השלום, לפי בחירתו."

(א. אייזנשטיין, יסודות והלכות דיני מקרקעין, עמ' 313, 316).

39. הנה כי כן, הנציגות מוסמכת להגיש תביעה בעילה של הסגת גבול כנגד בעל דירה ובעילה של אי תשלום מיסי נציגות. זוהי עניינה של התביעה דגן. היות ומדובר בנושאים הנוגעים לניהולו השוטף של הבית המשותף, לא מצאתי כל מקור חוקי המחייב את הנציגות לכנס אסיפה כללית על מנת לקבל אישורה להגשת התביעה. הגשת תביעה בעילות של תשלום מיסי נציגות והסגת גבול, מצויה במסגרת סמכותה של הנציגות לדאוג לניהול והחזקה תקינה של הרכוש המשותף.

40. טענת המבקשים כי החלטה זו של הנציגות נעשתה בניגוד להחלטות האסיפה הכללית נטענה בעלמא, ומבלי שהוצגה כל ראיה לתמיכה בכך. באשר לטענה כי הגבי קליין, הפועלת בשם הנציגות, מונעת את כינוסה של האסיפה הכללית, הרי שהמבקשים, ככל שהם מעוניינים בכך יכולים לדאוג לכינוס האסיפה הכללית בעצמם ולפעול לשם כך בדרכים הקבועות בדין.

41. סעיף 6 לתקנון המצוי קובע כך:



משרד המשפטים  
לשכת המפקח על רישום המקרקעין  
ירושלים

אסיפה כללית שלא מן המניין

(א) נוסף על האסיפות הכלליות לפי סעיף 5 רשאית הנציגות להועיד אסיפה כללית כל אימת שהדבר יראה לה, והיא חייבת להועידה, אם דרשו זאת בעליהן של שליש מן הדירות לפחות.

(ב) לא הועידה הנציגות אסיפה תוך ארבעה-עשר יום מהיום שהוגשה לה דרישה כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות שדרשו זאת להועיד את האסיפה.

42. לפיכך, אם המבקשים סבורים כי האסיפה הכללית תתנגד להגשת התביעה דנן, הרי שעליהם להפנות לנציגות דרישת שליש מבעלי הדירות, לשם כינוס האסיפה הכללית. אם כנטען על ידם, הנציגות תדבק בסירובה גם כעבור ארבעה עשר יום, רשאים שליש מבעלי הדירות להועיד את האסיפה בעצמם.

43. יחד עם זאת, נוכח העובדה כי בפועל גם המבקשים אינם מכחישים כי הנציגות הקיימת היא הנציגות ואין בלתי, הרי שהגשת התביעה נעשתה כדין ולא מצאתי בסיס לטענתם בדבר היעדרה של עילת תביעה כביכול.

44. גם לטענה כי יש להורות על צירוף הגב' קליין כצד לתביעה, לא מצאתי כל בסיס. תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 קובעת:

"בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".

45. במקרה דנן לא מצאתי כי הגב' קליין היא בגדר "בעל דין הדרוש על מנת לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה". מובן, כי המבקשים זכאים לפעול בהתאם לאפשרויות אשר מקנה להם הדין.

46. נותר לדון בטענת ההתיישנות. כפי שפתחתי וצינתי, בהחלטתי מיום 27.11.12 כבר קבעתי כי לצורך הכרעה בטענת ההתיישנות יש מקום לבחינה עובדתית, לבדיקת הראיות ולשמיעת העדים ועל כן הכרעה בנושא זה תינתן בהמשך ההליכים או בסיומם.

47. יחד עם זאת מצאתי לנכון לציין כבר עתה כי עסקינן בהליך שעניינו העיקרי בהסגת גבול של המשיבים לשטח הרכוש המשותף. הסגת גבול היא מסוג של "עוולה מתמשכת", שכן בכל יום בו מוחזק הרכוש המשותף שלא כדין, קמה עילת תביעה המתחדשת מדי יום. בעניין זה נאמר בע"א 35/71 חברת ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרוור בע"מ, פ"ד כז' (1) 225, בעמ' 228 כי הסגת גבול היא עוולה מתמשכת אשר "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב העניינים הפוגע...". לפיכך, ספק רב אם יש בסיס לטענת המבקשים גם בנושא זה, אולם



**משרד המשפטים**  
**לשכת המפקח על רישום המקרקעין**  
**ירושלים**

כאמור בהחלטתי מיום 27.11.12, החלטה סופית בנושא ההתיישנות תינתן בהמשך ההליכים או בסיומם, לאחר בחינה מעמיקה של מסכת העובדות והראיות.

48. סוף דבר - הבקשה נדחית.

49. המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה 1 ושכר טרחת עורך דינה בגין הגשת בקשה זו בסך 1,000 ₪.

50. בנסיבות אלו, אני מורה על המשך ההליכים כדלהלן:

51. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום.

52. הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום נוספים.

53. לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנייל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

54. עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו צד.

55. העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקחת יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

56. כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.

57. המזכירות תקבע מועד לדיון הוכחות ותודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ג, 27 ינואר 2013, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום המקרקעין